



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב החלוצים 21 בני ברק

התובעת:

ע"י אסנת כהן

גאולה 10א', תל אביב - יפו
טל': 054-4566018 פקס: 03-7610626

נגד

1. גבאי יהונתן הנתבעים:

2. גבאי יהודית

החלוצים 21/8, בני ברק

פסק דין

1. תביעה שהגישה נציגות בית משותף נגד בעלים של דירה בבית המשותף, הן למתן סעד כספי המורה חיוב הנתבעים בתשלום חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, שוטפות ומיוחדות, הן למתן צווי עשה וצווי מניעה בקשר עם שימוש הנעשה על ידם ברכוש המשותף, לרבות בשל הצבת ציוד ומיטלטלין והתקנת מצלמות ברכוש המשותף.

העובדות וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב החלוצים 21 בבני ברק, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 279 בגוש 6195 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 3 קומות וכולל 9 דירות. לבית המשותף לא נרשם תקנון מוסכם. בהתאם להוראת סעיף 64 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), חל על הבית המשותף התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 6/557/2018

3. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת"). הנתבעים, יהודית ויהונתן גבאי, הם הבעלים של דירה המצויה בקומה השלישית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 8 (להלן - "הנתבעים").

4. בכתב התביעה עתרה התובעת לחיוב הנתבעים בתשלום סך של 11,826 ש"ח, משלא שילמו מלוא חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות החזקה"), שוטפות ומיוחדות, מחודש ספטמבר 2015 ועד לחודש דצמבר 2018. בנוסף, עתרה התובעת למתן הצווים הבאים: צו עשה המורה לנתבעים לסלק עגלות ילדים שהציבו ברחבת הכניסה בבית המשותף; צו מניעה האוסר על הנתבעים להציב ציוד ומיטלטלין בשטחי הרכוש המשותף, לרבות מתקנים כבדים על גג הבית המשותף; צו עשה המורה לנתבעים להעתיק שלושה דודי שמש משטח הגג התחתון לשטח הגג העליון; צו עשה המורה לנתבעים להתקין סולם בגג התחתון לאפשר גישה לגג העליון; צו עשה המורה לנתבעים להסיר מצלמות שהתקינו בחדר המדרגות.

5. ביום 30.1.2019 עתרו הנתבעים בבקשה להורות לתובעת לבצע מסירת כתב התביעה וההזמנה לדין בדואר ישראל בלבד, כנטען בשל צו הרחקה למניעת הטרדה מאיימת שניתן לבקשתם נגד חברת נציגות הבית המשותף, גב' אסנת כהן (להלן - "כהן"). בהחלטה מיום 31.1.2019 דחיתי הבקשה, בשים לב כי דבר דואר הכולל כתב התביעה וההזמנה לדין נשלח על ידי מזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין למענם הרשום של הנתבעים בדואר רשום, אך הוחזר כ"לא נדרש". בנסיבות אלה, הורתה מזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין לתובעת לבצע מסירה אישית של כתב התביעה וההזמנה לדין, ולאחר שבביקור שלישי הודבק דבר הדואר על דלת דירתם בבית המשותף. בתוך כך, הורתי כי הנתבעים רשאים לסור למזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין לקבל עותק כתב התביעה וההזמנה לדין.

6. ביום 20.3.2019 הגישו הנתבעים כתב הגנה המחזיק 20 עמודים, במסגרתו הכחישו טענות התובעת ועתרו לדחיית התביעה. בפתח דבריהם גוללו הנתבעים הליכים משפטיים אחרים אשר התנהלו ומתנהלים בין הצדדים בערכאות המשפט השונות, בתארים מערכת יחסים עכורה וקשה שנתגלעה בינם לבין כהן, כלשונם: "כאן יש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טרור רצחני של הסתה, השפלה, איומים בפועל, תקיפות ואלימות פיזית, נפשית וממונית. "לגופם של דברים, טענו הנתבעים כי הם לא שילמו חלקם בהוצאות החזקה משכנה סירבה לקבל לידה תשלומים אלה, סירבה לפתוח חשבון בנק לניהול קופת הבית המשותף, סירבה להציג לעיונם ספרי נציגות הבית המשותף, וכן משלא קיבלו דרישת תשלום בעניין. הנתבעים הוסיפו ועתרו לדחיית הסעד הכספי בשל שיהוי בהגשת התביעה ואף מחמת מעשה בית דין, למעט ביחס למקצת החיובים הכספיים כמפורט בכתב ההגנה. בהתייחס לסעד למתן צו עשה המורה סילוק עגלות ילדים שהציבו ברחבת הכניסה בבית המשותף, טענו הנתבעים כי כלל בעלי הדירות בבית המשותף נוהגים כך וכי בעניין זה נוקטת התובעת איפה ואיפה, תוך שהפכה חדר ייעודי בבית המשותף אשר נועד לשמש חדר עגלות למחסן. אשר לצו מניעה האוסר הצבת מתקנים כבדים על גג הבית המשותף מחשש לפגיעה בזיפות הגג, טענו הנתבעים כי אין בכוונתם לגרום לפגיעה כנטען ברכוש המשותף. בהתייחס לסעד למתן צווי עשה המורה לנתבעים להעתיק שלושה דודי שמש משטח הגג התחתון לשטח הגג העליון ולהתקין סולם גישה לגג העליון, טענו הנתבעים להשתק עילה מחמת מעשה בית דין. בהתייחס לצו עשה המורה הסרת מצלמות שהתקינו בחדר המדרגות, טענו הנתבעים כי אף בעניין זה נוהגת התובעת איפה ואיפה, משיש בחדר המדרגות מצלמות שהותקנו על ידי כהן.

7. ברקע התביעה שלפניי, תביעה קודמת שהגישו בעלי הדירות בבית המשותף נגד הנתבעים בשל עבודות בניה שביצעו הנתבעים להרחבת דירתם כגג הבית המשותף, אשר כנטען פגעו ברכוש המשותף, וכן תביעה שהגישו הנתבעים נגד בעלי הדירות למתן צו הריסה, כנטען בשל חריגות בניה שבוצעו על ידם (תביעות שמספרן 6/243/2016 ו-6/34/2017). ביום 2.11.2017 ניתן פסק דינה של כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, במסגרתו השיתה על הנתבעים חיובים הקשורים בליקויים ובמפגעים שגרמו לרכוש המשותף בשל עבודות הבניה. תביעת הנתבעים נדחתה בהעדר הוכחה (להלן - "פסק הדין הקודם"). ערעור שהגישו הנתבעים על פסק הדין נדחה על ידי בית משפט שלערעור, בהסכמת הצדדים במעמד הדיון מיום 7.10.2018, למעט ביטול חיוב הנתבעים לבצע תיקונים בדירת אחת מבעלי הדירות בבית המשותף (עש"א 65104-12-17 (מחוזי ת"א) גבאי נ' כהן).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 6/557/2018

8. ביום 1.5.2019 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. במסגרתה עמדתי עם הצדדים על הסעדים שהתבקשו בגדרי התביעה, הן הסעד הכספי בגין אי תשלום הוצאות החזקה בעניינים שונים ועל פני תקופות שונות, הן הסעדים למתן צווי עשה ולמתן צווי מניעה בקשר עם שימושים הנעשים על ידי הנתבעים ברכוש המשותף בבית המשותף. לנוכח ריבוי הסעדים והמחלוקות העובדתיות הכרוכות בבירור, כמו גם מערכת היחסים הקשה והטעונה שבין הצדדים אשר מצאה ביטוייה אף באולם הדיונים, הורתי כי בירור התביעה ייעשה על דרך של הגשת ראיות ושמיעתן. בתוך כך, ולבקשת הנתבעים, הורתי לתובעת להעמיד לעיונם מלוא ספרי נציגות הבית המשותף, כפי הזכות העומדת לכל בעל דירה בבית משותף בהתאם להוראות הדין.
9. ביום 27.6.2019 הגישה התובעת תצהירה של כהן, המשמשת כאמור נציגות הבית המשותף, תצהיר עדות ראשית.
10. ביני וביני, נעתרתי לבקשות הנתבעים להארכת המועד להגשת תצהיר עדותם הראשית, לרבות בשל הולדת בתם ומצבם הבריאותי כמפורט בבקשות, עת הורתי בהחלטה מיום 18.11.2019 מועד להגשת תצהיר עדות ראשית, לא יאוחר מיום 31.12.2019.
11. ביום 27.11.2019 עתרו הנתבעים בבקשה לגילוי מסמכים, להגשת שאלונים ולקיום הליך הודיות. בהחלטתי המנומקת מיום 28.11.2019 דחיתי הבקשה.
12. ביום 1.1.2020 הגישו הנתבעים תצהירו של הנתבע 1, תצהיר עדותם הראשית.
13. ביום 29.1.2020 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות. במסגרתה נחקרו המצהירים על תצהיריהם. לאחר השלמת שמיעת הראיות הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.
14. הצדדים הגישו כתבי סיכומיהם. לנוכח ריבוי הסעדים שהתבקשו בכתב התביעה ובתוך כך המחלוקות שניטשו בין הצדדים, אביא עיקרי טענות הצדדים בסיכומיהם בהתייחס לכל אחת מהפלוגתאות, בפרק 'דיון והכרעה' שלהלן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/557/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

15. אפנה אפוא לדיון ולהכרעה במחלוקות שניטשו בין הצדדים, כסדרן.
16. תחילה, הנני לדחות טענת הנתבעים, לפיה כהן לא נבחרה לשמש נציגות הבית המשותף כדין. בעניין זה הצהירה כהן בתצהיר עדותה הראשית, כי היא נבחרה לשמש נציגות הבית המשותף ביום 8.1.2015 ומאז ואילך מכהנת בתפקיד זה. תימוכין להצהרתה מצאתי בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 8.1.2015 אשר צורף לתצהיר, בגדרו ההחלטה למנות כהן לשמש נציגות הבית המשותף ברוב של 8 מתוך 9 בעלי הדירות בבית המשותף (הנתבעים אשר לא נכחו באסיפה זו) ובחתימת ידם.

סעד כספי לתשלום הוצאות החזקה

17. לטענת התובעת, יש לחייב הנתבעים בתשלום חלקם בהוצאות החזקה שוטפות מחודש ספטמבר 2015 ועד למועד הגשת תצהיר עדותה הראשית, משהוכח כי הנתבעים לא שילמו חלקם בהוצאות אלה, העומדות על סך של 2,674 ש"ח. בנוסף, עתרה התובעת לחיוב הנתבעים בהוצאות מיוחדות שנדרשו להחזקת הרכוש המשותף בבית המשותף בסך של 7,404 ש"ח, לרבות משל קיימו פסק הדין הקודם המורה חיובם בביצוע עבודות הדרושות לתיקון ליקויים ומפגעים שגרמו לרכוש המשותף. התובעת הוסיפה ועתרה לחיוב הנתבעים בתשלום הוצאות שנדרשו להסרת עמודי בטון שהתקינו הנתבעים בשטח קרקע המהווה רכוש משותף בסך של 1,601 ש"ח. כנטען, קודם למינוי כהן לשמש נציגות הבית המשותף, עשה כן הנתבע 1 אשר סיים תפקידו בסוף שנת 2014 בהותירו קופת הבית המשותף ריקה לחלוטין ובסרבו להעביר לידי כהן ספרי הנציגות, אשר ככל שנוהלו נמצאים עד ליום זה בידו. חרף דרישות רבות להעברת ספרי נציגות הבית המשותף כמו גם תשלום חלקם בהוצאות שוטפות, כנתמך בהחלטות האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, הנתבעים לא עשו כן. עוד כנטען, אין לקבל טענת הנתבעים בדבר כוונה ורצון לשלם חלקם בהוצאות החזקה, שכן אף לאחר ששבה התובעת ומסרה בידם מספר חשבון הבנק שבו מנוהלת קופת הבית המשותף לא פעלו הנתבעים לביצוע תשלום זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. מנגד, טענו הנתבעים כי הם נכונים לשלם כל הוצאה ככל שמדובר ב"תשלום שווה", ובכפוף להצגת ספרי נציגות הבית המשותף. עם זאת, הם לא עשו כן ביחס להוצאות החזקה מושא כתב התביעה הואיל וכהן מונתה שלא כדין לשמש נציגות הבית המשותף, פרי "זיוף" "עוקץ ורמאות", תוך שהיא "עושה דין עצמי ומבצעת הונאות ורמאות", לרבות בדרשה מהנתבעים חלקם בהוצאות החזקה בשיעור גבוה משאר בעלי הדירות בבית המשותף. בד בבד, שבו הנתבעים וטענו כי הם ביקשו לשלם הוצאות אלה אך התובעת סירבה לקבל מהם כספים, באמרה כי עליהם להוסיף ולשלם הפרשי הצמדה וריבית. אשר להוצאות מיוחדות שנדרשו להחזקת הרכוש המשותף, טענו הנתבעים כי ביחס להוצאות בגין איטום גג הבית המשותף, פינוי הגג מציוד ומיטלטלין, הרחבת דלת המחסן ופתיחת דלת כניסה לגג, כלל לא הוכח על ידי התובעת כי אלה הוצאו. בהתייחס להוצאות בגין הסרת עמודי הבטון, טענו הנתבעים כי לא הוכח שאלה הותקנו על ידם וכן הוצאה כספית שהוציאה התובעת לצורך הסרתם.

19. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מסדירה החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, בקבעה לאמור:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

20. בהתאם להוראת דין זו, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חזן 14 פתח תקווה, פורסם ב"נבו" (31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)).

21. החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. אל מול זכות קניינית זו ברכוש המשותף ניצבת החובה לשאת מלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף ולניהולו. חובה זו רובצת לפתחו של כל בעל דירה בבית המשותף, החייב לפעול הוא ביוזמתו מול נציגות הבית המשותף - האמונה על פי רוב על גביית התשלומים עבור הוצאות אלה - לשלם חלקו היחסי בהוצאות אלה במועד, במלואו וכסדרו (ראו בעניין זה פסק הדין שניתן על ידי כתביעה שמספרה 6/213/2019 נציגות הבית המשותף ברחוב התע"ש 26 כפר סבא נ' ספאמדין בע"מ, פורסם ב"נבו" (30.9.2020)).

על רקע דברים אלה, אפנה לבחון הסעד הכספי לתשלום הוצאות החזקה מושא כתב התביעה.

22. בהתייחס להוצאות החזקה שוטפות, שוכנעתי מהתשתית הראייתית שהונחה לפניי כי הנתבעים לא שילמו חלקם בגין הוצאות אלה. ביחס לחלקן - הוצאות החזקה שוטפות עבור החודשים נובמבר עד דצמבר 2017 וינואר עד דצמבר 2018, בסך כולל של 960 ש"ח - אישרו זאת הנתבעים במפורש אף בכתב סיכומיהם, בצינם כי הם מוכנים בכל עת לשלם סכום זה. אשר להוצאות החזקה שוטפות עבור החודשים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ספטמבר עד דצמבר 2015, הנני לחייב הנתבעים לשלם סך של 200 ש"ח, משלא הוכיחו ביצוע תשלום זה כפי חובתם הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, ובשים לב ליסוד השלילי הנדרש להוכחה בעניין זה מהתובעת, היינו שהנתבעים לא שילמו חלקם בהוצאות החזקה, בבחינת עובדה חיובית שנדרשים הנתבעים להוכיחה. למותר לציין אף נטל השכנוע העובר במקרה זה לכתפי הנתבעים, משהוכחת הטענה בדבר תשלום מלוא חלקם בהוצאות החזקה היא טענה מהותית לגרסתם המקדמת את עניינם במשפט (ראו גם: רע"א 296/11 נג'אר נ' עליאן, פסק דינו של כבוד השופט י' עמית, פורסם ב"נבו" (23.2.2012); רע"א 1436/90 גיורא ארד, חברה לניהול השקעות ושרותים בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, פ"ד מו(5) 101, 105 (1992)).

23. לפיכך, הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת חלקם בהוצאות החזקה שוטפות עבור החודשים ספטמבר עד דצמבר 2015, נובמבר עד דצמבר 2017 וינואר עד דצמבר 2018 (18 חודשים), בסך כולל של 1,160 ש"ח. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה (8.11.2018) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

24. ככל שהנתבעים לא שילמו חלקם בגין הוצאות החזקה שוטפות עבור החודשים ינואר 2019 עד דצמבר 2020, ובכלל, הנני להורות חיובם בתשלום מלוא חלקם בהוצאות אלה, בהתאם לדרישת התובעת, לאלתר.

25. בהתייחס להוצאה בגין איטום גג הבית המשותף, הרי שבהתאם לפסק הדין הקודם שניתן כאמור ביום 2.11.2017, חויבו הנתבעים לשאת "במחצית עלות איטום הגג שיבוצע על ידי נציגות הבית המשותף, תוך גביית עלות האיטום מכל בעלי הדירות בשיעור של מחצית וגביית המחצית הנוספת מגבאי [הנתבעים]". (פסקה 19 לפסק הדין). התובעת צירפה לכתב התביעה ולתצהיר עדותה הראשית חשבונית מס וקבלה של חברת "איטום בר נוי" מיום 14.12.2017, תימוכין לתשלום שביצעה בסך של 3,000 ש"ח עבור עבודות "איטום גג הבית המשותף על ידי זפת". אין חולק כי הנתבעים לא שילמו חלקם בגין הוצאה זו בהתאם לפסק הדין. הנני לדחות טענת הנתבעים כי אין בפסק הדין כדי לקבוע חיוב כאמור, לנוכח לשונו הברורה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. לפיכך, הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 3,000 ש"ח, בגין איטום גג הבית המשותף, כשיעור חלקם בהתאם לפסק הדין הקודם. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה (8.11.2018) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

27. בהתייחס להוצאה בגין הרחבת דלת מחסן ותיקון חלון חדר האשפה, טענו הנתבעים כי הם מעולם לא סירבו לשלם חלקם בגין הוצאה זו. עם זאת, הם לא עשו כן עד ליום דנא בהלינם על אי קבלת מפתח מחסן הבית המשותף לידם. כאמור, החובה החלה על בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בגין הוצאות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף היא חובה עצמאית ונפרדת, בת אכיפה. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, אין בטענה להפרת חובה המוטלת על נציגות הבית המשותף בקשר עם ניהול והחזקת הרכוש המשותף בבית המשותף, כדי לפטור בעל דירה בבית משותף מקיום חובתו-הוא לשלם מלוא חלקו בהוצאות החזקה, במועד וכסדרו. ככל שבעל דירה בבית משותף סבור כי נציגות בית משותף אינה מקיימת חובותיה הקשורות בהחזקת הרכוש המשותף ובניהולו, רשאי הוא לפעול בעניין זה מול מוסדות הבית המשותף, לאמור נציגות הבית המשותף והאסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, בהתאם להוראות הדין. אם לא קיבל מענה והסבר מניחים הדעת, רשאי הוא להגיש תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין בהתאם להוראות הדין (ראו גם פסק הדין שניתן על ידי בתביעה שמספרה 6/720/2019 נציגות הבית המשותף ברחוב כצנלסון אהרון 26 פתח תקווה נ' בורשבסקי, פורסם ב"נבו" (22.7.2020)).

28. אין חולק כי התובעת שילמה סך של 2,900 ש"ח בגין הרחבת דלת מחסן ותיקון חלון חדר האשפה בבית המשותף, כנתמך בחשבונית מס וקבלה שצירפה התובעת לכתב התביעה ולתצהיר עדותה הראשית. עוד אין חולק, חלקם של הנתבעים בהוצאה זו. לפיכך, הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 322 ש"ח, חלקם בהוצאות החזקה בגין הרחבת דלת מחסן ותיקון חלון חדר האשפה. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה (8.11.2018) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. בהתייחס להוצאה בגין פינוי פסולת בניה מגג הבית המשותף, הרי שבהתאם לפסק הדין הקודם שניתן כאמור ביום 2.11.2017, חויבו הנתבעים "לפנות לאלתר את כל חומרי הבניה, בלוקים, ברזלים, בלות שהונחו על ידם אגב עבודות הבניה ונותרו כיום פזורים על הגג המשותף באין מפריע. גבאי [הנתבעים] מחויבים לפנות את כל חומרי הבניה בתוך 14 ימים מקבלת פסק הדין. ככל שלא יבצעו פעולה זו, רשאית הנציגות לפנות את חומרי הבניה ולחייבם בעלות הפינוי." (פסקה 17 לפסק הדין). אף בעניין זה עלה בידי התובעת להוכיח תביעתה. התובעת צירפה לכתב התביעה ולתצהיר עדותה הראשית חשבונית מס וקבלה של חברת "איטום בר נוי" מיום 2.1.2018, תימוכין לתשלום שביצעה במועד זה בסך של 1,000 ש"ח עבור עבודות "נקיון הגג מפסולת הכוללים עצים, ברזלים." זאת, לאחר שהנתבעים לא קיימו החיוב מושא פסק הדין הקודם חרף פניית התובעת לנתבעים בעניין זה בכתב מיום 3.12.2017, התראה טרם ביצוע העבודות לפינוי פסולת הבניה מגג הבית המשותף על ידי התובעת בהתאם להוראות פסק הדין.

30. למותר לציין אף בעניין זה נטל השכנוע העובר לכתפי הנתבעים, משהוכחת הטענה בדבר פינוי גג הבית המשותף מפסולת הבניה בהתאם לפסק הדין הקודם, רובצת לפתחם, בהיותה אף היא טענה מהותית לגרסתם המקדמת עניינם במשפט. ברם, למעט אמירה לאקונית בדבר ביצוע עבודות לפינוי פסולת הבניה מגג הבית המשותף לא הביאו הנתבעים כל ראיה ותימוכין לביצוע חיוב זה. לא מצאתי ממש בטענת הנתבעים בדבר סתירה במועד המצוין על גבי קבלות איש המקצוע שנמסרו בידי התובעת בקשר עם ביצוע עבודות איטום גג הבית המשותף ועבודות פינוי מפסולת הבניה, בשים לב כי עניינן מועד ביצוע התשלום והפקת חשבונית המס והקבלה על ידי אותו איש מקצוע ובמועדים סמוכים. במכלול נסיבות העניין, ומשעדות הנתבע 1 לא היתה מהימנה עליי, מצאתי לבכר גרסת התובעת באשר להוצאה מיוחדת זו שנדרשה לה, לרבות כפי הזכות העומדת לה לעשות כן בהתאם לפסק הדין הקודם, ומשהנתבעים לא קיימו החיוב שהושט עליהם בגדרו לפינוי גג הבית המשותף מפסולת הבניה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 6/557/2018

31. לפיכך, הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 1,000 ש"ח, בגין פינוי פסולת בניה מגג הבית המשותף. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה (8.11.2018) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

32. בהתייחס להוצאה בגין חידוש רולקות איטום סביב מסגרת דלת הכניסה לגג הבית המשותף והשבת הדלת שהוסרה, נקבע בפסק הדין הקודם, בהתבסס על ממצאי חוות דעת מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ומסקנותיו, כי הנתבעים "יחדשו את רולקת האיטום סביב מסגרת דלת הכניסה לגג, יאטמו את הדלת וישיבו את הדלת שהיתה מותקנת ו/או הקירוי שהיה מותקן למניעת חדירת מי גשמים לגג המשותף." (פסקה 18(ה) לפסק הדין), בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין (פסקה 26 לפסק הדין). אף במחלוקת זו שניטשה בין הצדדים מצאתי לבכר גרסת התובעת, לפיה הנתבעים לא קיימו פסק הדין ובשל כך נאלצה התובעת לשאת בהוצאה הכרוכה בחידוש רולקות איטום סביב דלת הכניסה לגג הבית המשותף והשבת הדלת שהוסרה על ידם. זאת, הן כנתמך בחשבונית מס וקבלה מטעם "מסגרות האחים מסלטי", מיום 24.1.2018, תימוכין לתשלום שביצעה התובעת במועד זה בסך של 2,671 ש"ח עבור "החלפת גג פח יציאה לגג פיר חדר המדרגות ופירוק ישן, החלפת גגון חדר מדרגות, פירוק ישן וקונסטרוקציה"; הן כנתמך בחשבונית מס וקבלה מטעם "איטום בר נוי", מיום 22.1.2018, תימוכין לתשלום שביצעה התובעת במועד זה בסך של 400 ש"ח עבור "חציבה סביב הפיר [מילה לא ברורה] של מילוי בטון לאחר עבודת בניה בגג", אשר צירפה התובעת לכתב התביעה ולתצהיר עדותה הראשית. אף לשיטת הנתבעים, כעולה מתצהיר עדותם הראשית, כל שעשו הוא חידוש רולקות האיטום, משלא פעלו להשבת הדלת שהיתה מותקנת בכניסה לגג הבית המשותף, חרף הוראות פסק הדין (סעיפים 145-146 לתצהיר עדותם הראשית). מכל מקום, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי ביצעו העבודות לחידוש רולקות האיטום סביב דלת הכניסה לגג, משאין די בטענתם הלאקונית בעניין זה מבלי שנתמכה באסמכתה לביצוע החיוב.

33. ערה אני לכך כי בעניין זה לא באה בפסק הדין הקודם הוראה לפיה ככל שהנתבעים לא יקיימו החיוב רשאית התובעת לבצעו תוך חיוב הנתבעים בעלות הוצאה זו, וכי נכון היה שהתובעת תפעל לאכיפת חיוב זה בהתאם להוראות הדין. ברם, במכלול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נסיבות העניין ולנוכח התשתית הראייתית שהונחה לפניי, מצאתי להכריע במחלוקת שניטשה בין הצדדים בעניין זה בגדרי התביעה דנן.

34. לפיכך, הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 3,071 ש"ח, בגין חידוש רולקות איטום סביב מסגרת דלת הכניסה לגג הבית המשותף והשבת הדלת שהוסרה. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד התשלום (2.1.2018) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

35. בהתייחס להוצאה בגין סיווד גג הבית המשותף, טענו הנתבעים כי הם מעולם לא סירבו לשלם חלקם בגין הוצאה זו, אך לא עשו כן עד ליום דנא הואיל ולא הוכח כי כל בעלי הדירות האחרים בבית המשותף שילמו חלקם בהוצאה זו. הנני לדחות טענת הנתבעים. כפי שהורתי לעיל, החובה החלה על בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בגין הוצאות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף היא חובה עצמאית ונפרדת, בת אכיפה. חובה זו אינה מותנית בתשלום חלקם של בעלי הדירות האחרים בבית המשותף, אלא מחייבת כל בעל דירה במועד כפי דרישת נציגות הבית המשותף, האמונה מכוח חוק על החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף (ראו בעניין זה פסק הדין שניתן על ידי כתביעה שמספרה 6/237/2019 גורוחר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב נחשון 11 כפר סבא, פורסם ב"נבו" (31.12.2020)). כאמור לעיל, ככל שבעל דירה בבית משותף סבור כי נציגות הבית המשותף אינה מקיימת חובותיה הקשורות בניהול הרכוש המשותף, ובכלל זאת, בקשר עם גביית כספים מבעלי הדירות בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, רשאי הוא לפעול מול מוסדות הבית המשותף, נציגות הבית המשותף והאסיפה הכללית, וככל שאינו נענה רשאי הוא להגיש תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין בהתאם להוראות הדין.

36. אין חולק כי התובעת שילמה סך של 650 ש"ח בגין סיווד גג הבית המשותף, כנתמך בחשבונית מס וקבלה שצירפה התובעת לכתב התביעה ולתצהיר עדותה הראשית. עוד אין חולק חלקם של הנתבעים בהוצאה זו. לפיכך, הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 72 ש"ח, חלקם בהוצאות החזקה בגין סיווד גג הבית המשותף. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה (8.11.2018) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. בהתייחס להוצאה שעניינה הסרת עמודי בטון וכן מנעולים ושרשרת שהתקינה התובעת בשטח חניה בבית המשותף, הנני לדחותה משלא עלה בידי התובעת להוכיחה.

38. לטענת התובעת, התקינו הנתבעים עמודי בטון ועליהם שרשרת ומנעול כדי לתחום שטח חניה לשימושם הבלעדי. בשל שגגה סברה התובעת כי מדובר בשטח קרקע המהווה רכוש משותף בבית המשותף, ולכן רכשה התובעת מנעול ושרשרת נוספים אשר הותקנו על עמודי הבטון "על מנת שלא תהיה חניה שמורה לדייר אחד ולא לך את הנתבעים להסיר את המנעול מטעמם." (סעיף יב(ד) לתצהיר עדותה הראשית). בדיעבד, התחוויר לתובעת כי שטח הקרקע הוא "שטח ציבורי השייך לעיריית בני ברק", עת נדרשה על ידי פקח עירוני להסיר המנעול, השרשרת ועמודי הבטון בתוך 18 שעות, אחרת צפויה לקנס בסך של 3,600 ש"ח. בנסיבות העניין ומטעמים אישיים (חתונת אחותה), כפי טענת התובעת בתצהירה, נאלצה כהן לפעול בדוחק וביקשה ממכר שלה לסור מיד לבית המשותף ולעקור עמודי הבטון, עבודות שארכו כ-3 שעות בעלות של 1,350 ש"ח (פרוטוקול הדיון מיום 29.1.2020, עמוד 12 שורות 8-18). הנתבעים הכחישו הטענה כי הם שהתקינו עמודי הבטון, עת לדידם מלוא האחריות בגין התקנת השרשרת והמנעול כמו גם הסרת עמודי הבטון בשטח ציבורי שאינו מהווה רכוש משותף רובצת לפתחה של התובעת.

39. בעניין זה, כאמור, הדין עם הנתבעים. גדרי סמכות התובעת, נציגות הבית המשותף, נקבעו בהוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, לשמש "מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף...". פעולות התובעת כמתואר לעיל אינן באות בגדרי סמכותה, משבוצעו בשטח ציבורי שאינו נמנה עם חלקי הבית המשותף. אין בשגגה שיצאה תחת ידה, כפי הודאתה, כדי להכשיר בדיעבד פעולתה, וממילא כדי לחייב הנתבעים בעלות שנדרשה התובעת לתיקונה. למעלה מן הצורך, אוסיף כי לא עלה בידי התובעת להוכיח כי עמודי הבטון הותקנו על ידי הנתבעים, כמו גם גובה ההוצאה שנדרשה לה, משאין די בצירוף מכתבו של מאן דהוא בדבר ביצוע העבודות ועלותן להוכחת אמיתות תוכנו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. אשר לסעד הכספי לחיוב הנתבעים, על דרך האומדנה, בעלות עבודות לפינוי מקלט הבית המשותף מציוד ומיטלטלין אשר שימשו הנתבעים, הנני לדחותו. זאת, משלא הונחה לפניי תשתית ראייתית מספקת לעניין עלות ביצוע עבודות אלה והיות הציוד והמיטלטלין שפונה ממקלט הבית המשותף בחזקת הנתבעים.
41. העולה מן המקובץ, דין התביעה בסעד הכספי להתקבל על מרבית רכיביה. בהתאם, על הנתבעים לשלם לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 8,625 ש"ח, בגין הוצאות החזקה שוטפות ומיוחדות, כמפורט לעיל.

שימוש בעל דירה ברכוש המשותף

42. התובעת עתרה כאמור למתן צווי עשה וצווי מניעה בקשר עם שימוש הנעשה על ידי הנתבעים ברכוש המשותף. קודם אפנה לדיון ולהכרעה בסעדים אלה, אבקש לעמוד בקצרה על גודל זכות השימוש ברכוש המשותף העומדת לבעל דירה בבית המשותף.
43. בהתאם להלכה הפסוקה, כל בעל דירה בבית משותף רשאי לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, מבלי שיידרש להסכמת מי מבעלי הדירות בבית המשותף על מוסדותיו. שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף יהא כל שימוש העונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף, המאפשר קיום בבית המשותף בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. משמעו "עשיית כל אותן פעולות (מטריאליות ומשפטיות), אשר על פי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו טבעיות הן לגביו. היקפן של פעולות אלה נקבע על פי נסיבות העניין" (ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לז(4) 737, 740-741 (1983)).
44. עוד נקבע בהלכה הפסוקה, כי שימוש יהא סביר ורגיל ככל שעומד בתנאים המצטברים הבאים: האחד, השימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. תנאי המקום משמעם המקום בו נמצא הבית המשותף, ובכלל זאת מאפייניו של הבית המשותף, ייחודו, צביונו וייעודו (כדוגמת: מגורים, מסחר, משרדים או שילוב של אלה). תנאי הזמן משמעם דרישות ואילוצים אשר מציאות החיים מכתיבה. השני, השימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבית המשותף ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף (ראו גם: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974); ע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 150-151 (1987); רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס, פורסם ב"נבו" (10.1.2017); מ' דויטש קניין, כרך א', תשנ"ז-1997, 705-707).

45. יפים בהקשר זה דבריו של כבוד השופט (כתוארו דאז) מ' חשין, בפסק הדין שניתן ברע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח(5) 550, 562-563 (1994), בקבעו לאמור: "בית משותף יוצר מעין חיים בצוותא של בעלי הדירות - חיים קומונאליים - והקניין שיש לכל בעל דירה לעצמו כפוף לא אך להגבלות אלו ואחרות שבעל קניין 'קלאסי' כפוף להן (כגון מטרדים), אלא להגבלות נוספות. כך בקניין בדירות ובוודאי כך ברכוש המשותף. נלמד מכאן, כי הרוכש דירה בבית משותף - הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת - מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה. דיברנו בלשון של ויתור, אך לאמיתם של דברים הוויתור מובנה הוא אל תוך מסגרתו הנורמטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין."

46. ככל שעסקינן בשימוש שאינו רגיל וסביר ברכוש המשותף, ובהעדר הוראה בחוק המקרקעין המסדירה שימוש מסוים זה ברכוש המשותף, האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף היא המוסמכת לקבל החלטה בעניין. כך, כפי שמצונו הוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי, בקבעה לאמור: "בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף." החלטת האסיפה הכללית תתקבל בהתאם להוראות התקנון המצוי, לרבות בהתאם להוראת סעיף 12 לתקנון המורנו הרוב הדרוש לקבלתה ("רוב דעות") וזכות וטו (קול חוסם) העומדת לבעל דירה ככל שיש בהחלטה כדי לשנות זכויותיו.

47. כפי ששניתני בפסקי דין קודמים, הצורך בקביעת כללים על פיהם ינוהל הבית המשותף, ובכלל זאת הסדרת השימוש ברכוש המשותף, נובע ממאפייניו הייחודיים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של הבית המשותף, אשר בבסיסם מתח טבעי ומובנה בין קניינו של הפרט, בעל דירה בבית משותף, לבין הצרכים המשותפים של כלל בעלי הדירות בבית המשותף, אמור אף זכויותיהם הקנייניות בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף (ראו פסק הדין שניתן על ידי בתביעה שמספרה 6/60/2019 גליק נ' סלמי, פורסם ב"נבו" (5.4.2020)).

48. על רקע דברים אלה, אפנה לבחון הסעדים המבוקשים בתביעה שלפניי, כסדרם.

הצבת ציוד ומיטלטלין ברכוש המשותף לרבות עגלות ילדים ברחבת הכניסה לבית המשותף

49. אין חולק כי הנתבעים מציבים דרך קבע עגלות ילדים קשורות בשלשלות לעמוד בטון ברחבת הכניסה לבית המשותף, בסמוך לגרם המדרגות.

פעולה זו אינה בגדר שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף.

זאת, משאינה תואמת ייעודו של חלק זה ברכוש המשותף ומשעולה כדי תפיסת חזקה ייחודית. לאמור, הצבת ציוד ומיטלטלין על ידי בעל דירה בבית משותף בשטחי הרכוש המשותף שאינם מיועדים לאחסון הציוד והמיטלטלין (ע"ע: מחסן, חדר עגלות, חדר אופניים) אינה בגדר שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. יפים בהקשר זה דבריו של כבוד השופט א' גולדברג בפסק הדין שניתן בע"א 93/81 אליאס נ' שיפר, פ"ד לז(2) 444, 450 (1983) (להלן - שיפר), בקבעו לאמור: "... אם תותר הרצועה, ובית המשפט ייתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש שהוא נחלת הדיירים כולם." (ראו גם: ת"א (מחוזי ת"א) 2816/03 קונצ'יצקי נ' שפלן, פסקה 23 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (3.4.2006); ח' דגן קניין על פרשת דרכים, תשס"ה-2005, 395-396).

50. בהעדר הוראה בחוק המקרקעין המסדירה הצבת עגלות ילדים ברכוש המשותף, הרי שבהתאם להוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי, החלה על הבית המשותף דנן, האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף היא המוסמכת לקבל החלטה בעניין זה (ראו פסקאות 46-47 לעיל).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

51. בנסיבות דנן, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי התקבלה החלטה של האסיפה הכללית המתירה הצבת עגלות ילדים ברחבת הכניסה לבית המשותף. חרף פניות התובעת לנתבעים לפנות רחבת הכניסה בבית המשותף מעגלות הילדים המוצבות על ידם דרך קבע (ת/2; פרוטוקול דיון מיום 29.1.2020, עמוד 15 שורות 1-15), ביכרו הנתבעים שלא לעשות כן, לדידם בשל איפה ואיפה שנוקטת התובעת בעניין זה ביחס לבעלי דירות אחרים בבית המשותף, ומשקיים חדר עגלות ייעודי אשר הוסב על ידי התובעת למחסן. ברם, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח הפליה שנוקטת התובעת בעניין זה, כמו גם קיומו של חדר עגלות ייעודי בבית המשותף. למותר לציין בהקשר זה ולמעלה מן הצורך כי "העובדה כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם." (עניין שיפר, שם).

52. לנוכח האמור לעיל, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעים, ביחד ולחוד, לסלק עגלות ילדים שהציבו ברחבת הכניסה בבית המשותף, לאלתר.

53. בנוסף, הנני ליתן צו מניעה האוסר על הנתבעים, ביחד ולחוד, להציב ציוד ומיטלטלין בשטחי הרכוש המשותף, אלא בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף ככל שתתקבלנה בעניין זה וכדין, וככל שהעניין אינו מוסדר במפורש בחוק המקרקעין (ע"ע: התקנת דוד שמש, התקנת מעלית, התאמות לאדם עם מוגבלות וכו').

העתקת דודי שמש ממקומם והתקנת סולם בגג התחתון

54. בכתב התביעה עתרה התובעת למתן צווי עשה המורים לנתבעים להעתיק שלושה דודי שמש משטח הגג התחתון בבית המשותף לשטח הגג העליון, וכן להתקין סולם בגג התחתון לאפשר גישה לגג העליון. לטענת הנתבעים, דין התביעה בסעדים אלה להידחות מחמת מעשה בית דין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

55. אין חולק כי המחלוקת בעניין העתקת דודי השמש ממקומם נדונה והוכרעה בפסק הדין הקודם (עדות כהן, פרוטוקול הדיון מיום 29.1.2020, עמוד 12 שורות 25-26 ועמוד 13 שורות 1-2). בעניין זה נקבע בפסק הדין כי הנתבעים "יעתיקו בתיאום עם בעלי דודי השמש את הדודים והקולטים בצדו הצפוני מזרחי של הגג (הפונים דרומה), אשר אינם חשופים על פי ממצאי דוח המומחה לקרינת שמש". (פסקה 18(ו) לפסק הדין).

56. הכלל בדבר מעשה בית דין מקים מחסום דיוני, השתק, לפני בעלי דין המונע כל התדיינות נוספת ביניהם בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. כלל זה מושתת על עקרון סופיות הדיון שההצדקה לו בשני שיקולים עיקריים. האחד, אינטרס הציבור ב"הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו". השני, עניינו באינטרסים של בעלי הדין עצמם "למנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין" (ע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ משכנ' נ' נגר, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.2.2009); ראו גם: ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (8.9.2005); נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך האזרחי (תשנ"א-1991), 12-15).

57. כך בענייננו, משאין חולק כי בכתב התביעה עתרה התובעת לאכוף ביצוע פסק הדין. כפי שהובהר לתובעת בישיבת קדם משפט שהתקיימה לבירור התביעה (פרוטוקול הדיון מיום 1.5.2019, עמוד 8 שורות 5-7), לצורך אכיפת פסק הדין על התובעת לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות ככל שנדרש באמצעות הגשת בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט לטריבונל שיפוטי זה. דומה כי בגדרי הליך לאכיפת פסק הדין הקודם ניתן יהא להידרש לטענתה החלופית של התובעת אשר באה לראשונה בכתב סיכומיה, להורות חיוב הנתבעים בעלות העתקת דודי השמש ממקומם.

58. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות התביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים להעתיק ממקומם דודי השמש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

59. אשר לסעד למתן צו עשה המורה לנתבעים להתקין סולם בגג התחתון לאפשר גישה לגג העליון, דינו להתקבל. חרף טענת הנתבעים, לא מצאתי כי בפסק הדין הקודם נדונה והוכרעה מחלוקת בעניין זה. אין חולק כי הנתבעים הרחיבו דירתם באמצעות בניה על גג הבית המשותף, כך שנוצר גג עליון חדש. בהתאם להוראות חוק המקרקעין, הגג העליון מהווה רכוש משותף, משאין חולק כי לא הוצמד לדירה בבית המשותף (ראו הוראות סעיפים 52 ו-55 לחוק המקרקעין). בנסיבות אלה, משנוסף גג עליון לרכוש המשותף בבית המשותף בשל עבודות שביצעו הנתבעים להרחבת דירתם, סבורני כי עליהם החובה להבטיח גישה בטוחה לגג זה, לרבות לצורך החזקתו התקינה על מתקניו. גישה כאמור לגג העליון תהא באמצעות סולם, אשר יותקן על ידי הנתבעים בהתאם להוראות התקן הישראלי.

60. לפיכך, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעים, ביחד ולחוד, להתקין סולם על הגג התחתון בבית המשותף לאפשר גישה לגג העליון. התקנת הסולם תיעשה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי. זאת, בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לא יאוחר מ-7 ימים מגמר ביצוע העבודות, ימציאו הנתבעים לתובעת אישור בכתב תימוכין להתקנת הסולם כאמור, בדואר רשום.

התקנת מצלמות ברכוש המשותף

61. בכתב התביעה עתרה התובעת למתן צו עשה המורה לנתבעים להסיר מצלמות שהתקינו ברכוש המשותף בבית המשותף, בשל פגיעה בפרטיות בעלי הדירות בבית המשותף. בכתב ההגנה עתרו הנתבעים לדחיית סעד זה, משכהן התקינה בעצמה מצלמה בקומה הראשונה בחדר המדרגות בסמוך לדירת הוריה. מכל מקום, טענו הנתבעים כי אין המדובר במצלמה אלא "בתאורה שנועדה מטעמי הרתעה ואינה מפריעה לאיש". (סעיף 133 לכתב ההגנה וסעיף 203 לתצהיר עדותם הראשית). בישיבת קדם משפט שהתקיימה לפניי, התחמקו הנתבעים ממתן תשובה ברורה לשאלת המפקחת על רישום מקרקעין האם התקינו מצלמות ברכוש המשותף, בהשיבם "זה לא מצלמה ... יש מצלמת דמה לצורך הרתעה, אלו לא מצלמות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אמיתיות ... גבירתי רוצה לקרוא לזה מצלמות כשזה לא מצלמות, בסדר, אני עונה
שאחד על הדלת שלנו, אחד על הגג ואחד לרחוב. התקנתי שלוש מצלמות דמה ...
מנתי 3 מצלמות דמה מותקנות. " (פרוטוקול הדיון מיום 1.5.2019, עמוד 8 שורות
32-30 ועמוד 9 שורות 1-4). בחקירתו הנגדית סירב הנתבע 1 להשיב על שאלות
התובעת בקשר עם התקנת המצלמות ברכוש המשותף (פרוטוקול הדיון מיום
29.1.2020, עמוד 22 שורות 21-22). אך לשאלות המפקחת על רישום מקרקעין
השיב כי מדובר ב"מצלמות דמה" (שם, עמוד 23 שורות 2-4).

62. סבורני כי התקנת מצלמות בשטחי רכוש משותף בבית משותף אינה בגדר שימוש
רגיל וסביר ברכוש המשותף. זאת, משעניין זה דרוש בחינה ואיזון בין זכויות
ואינטרסים נוגדים של בעלי הדירות בבית המשותף, בכללם זכויות יסוד העומדות
לכל אדם בישראל: זכות הפרטיות מכוחה חל, בין היתר, איסור על "צילום אדם
כשהוא ברשות היחיד" (סעיפים 1-2 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981; סעיף 7
לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו); זכות השמירה על כבודו של אדם (סעיף 2 לחוק
יסוד: כבוד האדם וחירותו); זכות הקניין והשמירה עליו (סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד
האדם וחירותו); וזכות האדם להגנה על חייו, גופו וכבודו (סעיף 4 לחוק יסוד: כבוד
האדם וחירותו).

63. בעל דירה בבית משותף המבקש להתקין מצלמה בשטחי הרכוש המשותף - הכוללים
על פי רוב את מבואת הכניסה לבית המשותף, חדר המדרגות, קירותיו החיצוניים של
הבית המשותף וגגותיו - אינו יכול לעשות כן באופן חד צדדי. עליו להביא העניין
להחלטת האסיפה הכללית - אחד משני המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף
- האמונה היא על קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, כקבוע
בהוראות סעיף 5(א) לתקנון המצוי; זולת אם נקבע אחרת בעניין זה בתקנון המוסכם
החל על הבית המשותף.

64. לצורך קבלת החלטה סדורה בעניין, המאזנת נכונה זכויות היסוד העומדות לבעלי
הדירות בבית המשותף, על האסיפה הכללית להבטיח כי התקנת המצלמות ברכוש
המשותף נעשית לתכליות מותרות בלבד ולאורן לבחון היבטים שונים הקשורים
בהתקנת המצלמות, ובכללם: מיקום המצלמות ופריסתן ברחבי הבית המשותף;



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זווית הצילום והמרחב הנקלט בעדשתן, האם בגדר רשות היחיד או רשות הרבים; משך זמן הצילום; תוצרי הצילום, לרבות זכות העיון והשימוש בהם, עיתוי העיון והשימוש (בזמן אמת ובדיעבד), משך זמן שמירת תוצרי הצילום, ומסירתם לצד שלישי; עלות התקנת המצלמות והפעלתן והנשיאה בהוצאה זו.

65. החלטת האסיפה הכללית תתקבל בהתאם להוראות הדין, לרבות ברוב הדרוש לקבלתה בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון המצוי, ובשים לב לזכות וטו העומדת לבעל דירה אחרת בבית המשותף ככל שיש בהחלטה כדי לפגוע בזכויותיו. למותר לציין, כי בעל דירה הרואה עצמו נפגע מהחלטת האסיפה הכללית, לרבות בעניין זה, רשאי לפעול בהתאם למלוא הוראות הדין, לרבות ככל שנדרש באמצעות הגשת תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין.

66. בנסיבות דנן, טענו הנתבעים כי המצלמות שהתקינו ברכוש המשותף בבית המשותף הן מצלמות דמה. אף זאת, לאחר שסירבו בתחילה להשיב במפורש בעניין זה הן לשאלות המפקחת על רישום מקרקעין בישיבת קדם משפט, הן לשאלות התובעת ולשאלות המפקחת בחקירתו הנגדית של הנתבע 1. אין בידי לקבל טענתם הלאקונית של הנתבעים כי מדובר ב"מצלמות דמה", משעדות הנתבע 1 כמו גם דברי הנתבעת 2 בישיבת קדם משפט שהתקיימה לפני לא היו מהימנים עליי. לצורך הוכחת טענה זו, היה על הנתבעים לתמכה בחוות דעת מומחה (טכנאי מצלמות), המאשר היות המצלמות מצלמות דמה שאינן פעילות. משלא עשו כן, הנני לראות המצלמות שהתקינו הנתבעים ברכוש המשותף בבית המשותף מצלמות אמת.

67. אין חולק, כי הנתבעים התקינו המצלמות באופן חד צדדי, מבלי שהתבקשה וממילא מבלי שהתקבלה בעניין זה החלטת האסיפה הכללית כמתחייב. בתוך כך, ולנוכח הכחשת הנתבעים היות המצלמות מצלמות אמת, לא ניתן לשלול הפגיעה בזכות הפרטיות של בעלי הדירות בבית המשותף, כטענת התובעת, כמו גם צילומם ברשות היחיד. לפיכך, הנני ליתן צו עשה, המורה לנתבעים, ביחד ולחוד, להסיר המצלמות שהתקינו ברחבי הבית המשותף. זאת, בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

68. אשר לטענות התובעת בכתב הסיכומים, באשר לאי ביצוע חיובים שהושתו על הנתבעים בפסק הדין הקודם, רשאית התובעת לאכוף ביצועם בהתאם להוראות הדין, לרבות ככל שנדרש באמצעות הגשת בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט לטריבונל שיפוטי זה. דברים אלה נכונים אף ביחס לחיובים שנקבעו בפסק דין זה, ככל שלא יבוצעו על ידי הנתבעים במועדם.

סוף דבר

69. הנני להורות חיוב הנתבעים לשלם לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 8,625 ש"ח, בגין חלקם בהוצאות החזקה שוטפות ומיוחדות, כמפורט להלן:

א. סך של 1,160 ש"ח, בגין חלקם בהוצאות החזקה שוטפות עבור החודשים ספטמבר עד דצמבר 2015, נובמבר עד דצמבר 2017 וינואר עד דצמבר 2018 (18 חודשים).

ב. סך של 3,000 ש"ח, בגין איטום גג הבית המשותף, כשיעור חלקם בהתאם לפסק הדין הקודם.

ג. סך של 322 ש"ח, חלקם בהוצאות החזקה בגין הרחבת דלת מחסן ותיקון חלון חדר האשפה.

ד. סך של 1,000 ש"ח, בגין פינוי פסולת בניה מגג הבית המשותף.

ה. סך של 3,071 ש"ח, בגין חידוש רולקות איטום סביב מסגרת דלת הכניסה לגג הבית המשותף והשבת הדלת שהוסרה.

ו. סך של 72 ש"ח, חלקם בהוצאות החזקה בגין סיור גג הבית המשותף.

70. לסכומים אלה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה (8.11.2018) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

71. דין התביעה לחיוב הנתבעים בתשלום הוצאה שנדרשה להסרת עמודי בטון, מנעולים ושרשרת בשטח ציבורי שאינו נמנה עם הבית המשותף, להידחות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

72. דין התביעה לחיוב הנתבעים בתשלום פיצוי כספי על דרך האומדנה בגין עבודות לפינוי מקלט הבית המשותף מציוד ומיטלטלין, להידחות.
73. הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעים, ביחד ולחוד, לסלק עגלות ילדים שהציבו ברחבת הכניסה בבית המשותף, לאלתר.
74. הנני ליתן צו מניעה האוסר על הנתבעים, ביחד ולחוד, להציב ציוד ומיטלטלין בשטחי הרכוש המשותף, אלא בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, ככל שתתקבלנה בעניין זה וכדין.
75. הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעים, ביחד ולחוד, להתקין סולם על הגג התחתון בבית המשותף לאפשר גישה לגג העליון. התקנת הסולם תיעשה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי. זאת, בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לא יאוחר מ-7 ימים מגמר ביצוע העבודות, ימציאו הנתבעים לתובעת אישור בכתב תימוכין להתקנת הסולם כאמור, בדואר רשום.
76. הנני ליתן צו עשה, המורה לנתבעים, ביחד ולחוד, להסיר המצלמות שהתקינו ברחבי הבית המשותף. זאת, בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.
77. דין התביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים להעתיק ממקומם דודי שמש, להידחות.
78. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. זאת, כדי למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה, להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, "חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, כמשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין." (תחולתה בנסיבות דנן מכוח הוראת תקנה 180(ג)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי). אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/557/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, וברוח עקרונות היסוד הקבועים בחלק א' לתקנות סדר הדין האזרחי, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש." (תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ראו גם: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 612-615, 600 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

79. בנסיבות דנן, התקבלה התביעה על מרבית סעדיה. באזני מכלול השיקולים דלעיל בהתאם לאמות המידה וכפי ההוצאות שהוכחו לפניי, הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך של 3,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, י"ח שבט תשפ"א, 31 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה